



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ROMA

settima sezione civile

rito civile monocratico

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dott. Nicola Valletta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 1770/2023 R.G.A.C.C., promossa con citazione e vertente

tra

Parte_1 residente in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla piazza Camillo Finocchiaro Aprile 3, presso lo studio dell'avv. Tonino PRESTA, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;

-ATTORE-

e

Controparte_1 corrente in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla via Calabria 25, presso lo studio dell'avv. Silvana FAIS, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;

OGGETTO: risarcimento del danno.

CONCLUSIONI DELLE PARTI (rito previgente): vedi note scritte in sostituzione di udienza.

- parte attorea: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: accertata la responsabilità del convenuto per quanto esposto in atto di citazione e precisato con la memoria 183, comme 6, n. 1, c.p.c., nonché esposto negli altri atti difensivi (memorie 183, n.2 e n. 3, c.p.c. note trattazione scritta, verbali d’udienza), condannarlo a risarcire i danni per cui è causa in favore dell’attrice per l’importo di euro 14.826,00 o in quella diversa misura ritenuta di giustizia; oltre interessi dalla data di scadenza delle due fatture della ditta Edil Veroli (22 e 25 maggio 2022 cfr. all. 5) e dell’ingegnere Persona_1 (25 maggio 2022 cfr. all. 7 atto citazione), rispettivamente per gli importi di euro 6.100,00 ed euro 5.490,00 (per le fatture Edil Veroli), ed euro 366,00; dalla data di scadenza del corrispondente canone di locazione (5 aprile e 5 maggio 2022), per l’importo di euro 2.870,00 (canone mensile euro 1.435,00); con applicazione del saggio degli interessi legali nella misura pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, del D.L. 24-01-2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24-03-2012, n. 27 e del D.L. 05-05 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 02-07-2015, n. 91. Disporre in via definitiva le spese di CTU a carico della parte convenuta, con rimborso in favore dell’attrice di quanto dalla stessa anticipato al consulente d’ufficio. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, comprensivi di rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA. come per legge. In via istruttoria si richiamano i documenti già acquisiti in atti e prodotti con l’atto di citazione e*

con la memoria 183, comma 6, n. 2, c.p.c., reiterando ogni richiesta istruttoria avanzata con i propri scritti difensivi (atto di citazione, memorie ex art. 183, c.p.c., note di trattazione scritta, deduzioni a verbale). Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove della controparte”;

- parte convenuta: “*IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO*: - Accertare, ritenere e dichiarare che il controsoffitto ubicato nell’immobile sito in Viale G. Rossini, 50 - Roma int. 15, piano 5 di proprietà di parte attrice è di natura e di proprietà privata e di conseguenza dichiarare che nessuna responsabilità per i fatti di cui è causa può essere attribuita al Controparte_2, 00198 Roma, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro-tempore sig. [...]
CP_3 - Accertare, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per i fatti di cui è causa può essere attribuita al Controparte_2, 00198 Roma, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_3 12 - Di conseguenza e per l’effetto rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda risarcitoria proposta contro il Controparte_2, 00198 Roma, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro-tempore sig. Controparte_3 perché infondata in fatto ed in diritto e/o perché non provata, per le ragioni indicate in narrativa; Accertare, ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per i fatti di cui è causa può essere attribuita al Controparte_2, 00198 Roma, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro-tempore sig. [...]
CP_3 a seguito dell’evento metereologico caratterizzato dall’eccezionalità verificatosi in data 17.08.2018 che ha configurato l’esimente del caso fortuito e per l’effetto rigettare la domanda di parte attrice; *IN VIA SUBORDINATA*: Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice, ridurre l’importo richiesto a quella somma ritenuta di giustizia, tenuto conto di tutte le concause accertate nel tempo dai vari tecnici ed in particolare al percolamento dovuto al perforamento del solaio non autorizzato da parte della Sig.ra Pt_1

Parte_1 per posizionare i motori dei suoi condizionatori ed alla difficoltà di smaltimento della condensa dell'unità interna del climatizzatore della stanza da letto singola dell'appartamento della sig.ra Pt_1 .

CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente -proprietaria di immobile in Roma, indicato in citazione- espone di avere subito -in data 26/4/2022- il crollo del soffitto del bagno di servizio.

Afferma la parte che le cause del cedimento del controsoffitto condominiale, così come le lesioni e fessurazioni, indizi di possibili ulteriori crolli, sono da attribuirsi al degrado della controsoffittatura (solaio) del tipo “camera a canna” costituita da “cannucciato” e intonaco tipico nelle costruzioni dell’epoca, stabile edificato all’inizio del ‘900.

Il cedimento e le lesioni han quindi determinato l’istante a eseguire interventi di messa in sicurezza dell’appartamento.

Afferma parte attorea che la precarietà della struttura portante della controsoffittatura è stata causata dall’assenza di cura e manutenzione del lastrico solare dal quale nel corso dei decenni, si è prodotto un continuo percolamento all’interno della “camera d’aria”, provocandone grave degrado

Argomenta l’istante circa responsabilità del condominio e quantifica i danni in € 14.826,00 (€ 11.590,00 per danno emergente da spese di ripristino; € 2.4870 per lucro cessante di due mesi di locazione; € 366,00 per perizia stragiudiziale).

Rende le conclusioni sopra riferite.

L’ente di gestione condominiale narra di assemblee condominiali risalenti alla primavera del 2013, nelle quali si discusse la manutenzione del lastrico.

Indica la presenza di tubazioni attoree per il condizionamento dell’aria, che han perforato il lastrico e han causato le infiltrazioni.

Afferma che il solaio crollato è in proprietà della parte attorea e che i danni all’appartamento derivano da beni della stessa parte attorea.

Nega ogni propria responsabilità (comunque qualificata: ex art. 2051, 2053, 2043 c.c.); invoca anche il caso fortuito.

Rende le conclusioni sopra compendiate.

Con memoria ex art. 183 c.6 n° 1 c.p.c. (rito previgente) la parte attorea afferma -a precisazione in fatto- che il cedimento parziale e gli stati lesionativi accertati in altri ambienti dell'appartamento sono da collegare all'incuria, fatiscenza e assenza di manutenzione del lastrico solare.

L'ordinanza istruttoria è stata resa in data 4/10/2023 e ad essa si rinvia integralmente, confermandola.

E' stata così disposta CTU sul seguente quesito: *“valuti il CTU sussistenza e consistenza dei danni occorsi all'immobile di parte attoreo e la loro derivazione causale da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti da lastrico solare; valuti anche eventuali fattori concausali stimandone entità di apporto causale; valuti infine la congruità delle spese sostenute”*.

Il CTU ha constatato che dopo interventi manutentivi eseguiti dal CP_2 sul lastrico solare nel 2013, l'appartamento della ricorrente ha subito due diversi eventi:

- l'allagamento del terrazzo a causa di un fenomeno meteorologico che il CTU definisce straordinario (2018);
- il crollo della soffittatura a camera a canne nel bagno di servizio (2022).

Il CTU ha rilevato che nel 2013 il lastrico solare condominiale è stato oggetto di lavori di risanamento non radicali, consistenti nella *“stesura di un manto impermeabile denominato “Mapelastic” della Mapei, applicato a due mani con interposta rete in poliestere sulla preesistente pavimentazione e nella posa in opera sopra questa di una nuova pavimentazione”*.

I lavori -evidentemente decisi dall'assemblea dei condòmini (è forse opportuno affermare -stante alcune argomentazioni di parte convenuta- che il fatto dedotto a

fondamento della domanda risarcitoria è un illecito aquiliano dell'ente di gestione ex art. 2051 cod. civ., e non un inadempimento contrattuale dell'amministratore)- erano difformi dalle indicazioni fornite dai tecnici di fiducia precedentemente incaricati, che avevano suggerito la demolizione della preesistente pavimentazione, compreso il sottostante massetto di allettamento.

Afferma il CTU che il fenomeno infiltrativo del 17 agosto 2018, è stato causato dalla canaletta di scolo delle acque meteoritiche passante sotto il massetto calpestabile,

Il CTU ha al riguardo anche valutato -come eventuale concausa delle infiltrazioni- la presenza (nella cantinata in uso alla parte attorea) di tubazioni dell'impianto di aria condizionata che dall'unità esterna, attraversando il solaio, arrivano agli split interni all'appartamento.

Egli tuttavia ha argomentato sull'esclusione di fattore (con)causale in detta circostanza in fatto.

Il consulente ha quindi valutato che le infiltrazioni dell'agosto del 2018 sono state causate: dalla canaletta di scolo dell'acqua non perfettamente impermeabilizzata; dalla superficie interna calpestabile delle cantine non impermeabilizzata e pavimentata adeguatamente; dalla presenza di fori di entrata e di uscita della canaletta non protetti; dal ridotto spessore del gradino d'ingresso alle cantine.

Quanto invece al crollo della soffittatura nel bagno di servizio (sinistro del 2022), il CTU ha documentalmente rilevato che già nel 2013 i tecnici chiamati (dal CP_2 oggi convenuto) evidenziarono il pessimo stato di manutenzione del lastrico e la presenza di infiltrazioni i piani sottostanti, sicuramente coinvolgenti anche le soffittature a camera a canne degli appartamenti sottostanti.

Osserva il consulente che i fattori di degrado di una soffittatura a camera a canne come quella in oggetto possono essere sia interni al sistema (difetti del materiale e/o di costruzione) sia esterni ad esso, cioè indipendenti dal sistema (eventi accidentali, ad es. cedimenti differenziali delle murature d'appoggio; eventi sismici; infiltrazioni d'acqua e successivi fenomeni di umidità).

Afferma argomentatamente il CTU che nel caso specifico il cedimento della soffittatura del bagno di servizio è riconducibile sia alla vetustà propria della struttura, sia all'effetto dell'acqua su di essa, ben capace di appesantire la soffittatura, composta dal graticcio e da rifinitura a gesso e cemento.

Infine, il CTU ha rilevato che -dopo l'evento di crollo del 2022- odierna parte attorea ha realizzato per l'intera superficie dell'appartamento una nuova controsoffittatura in cartongesso senza togliere quella preesistente (ciò risulta dalle fotografie scattate dall'arch. Persona_2 nell'appartamento in data 02/05/2022. (v. all. 10 alla relazione): il tutto per una spesa (due le fatture in atti: in acconto e a saldo) di € 9.500,00 iva esclusa; e quindi per un costo di €/ mq. 104,00, ritenuto sovrastimato a fronte di prezzi di mercato che oscilla(va)no da un minimo di 45.00 €/mq ad un massimo di 60,00 €/mq.

Non senza rilevare che pur le pregresse infiltrazioni hanno coinvolto la sola zona corridoio e il bagno di servizio, e che quindi sarebbe stato necessario sostituire la sola soffittatura del corridoio e quella del bagno di servizio.

Sulla base di queste rilevazioni e valutazioni (queste ultime condivise in punto di metodo e merito) osserva il giudicante quanto segue.

Parte attorea chiede risarcimento del danno e pone a fondamento della domanda illecito aquiliano ex art. 2051 cod. civ., e precisamente omessa idonea custodia della cosa comune, cioè del lastrico solare (del tutto inconferente è la disamina della proprietà individuale o no della controsoffittatura crollata).

Va rammentato che (anche) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. non si palesa come ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sempre necessaria una colpevolezza della condotta del danneggiante, cui però (a differenza della comune responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.) la legge attribuisce onere di prova di sopravvenienza di un caso fortuito: sicchè è lecito parlare di colpa presunta "*iuris et de iure*", salvo appunto il solo caso fortuito.

Per scelta normativa del nostro ordinamento le cose sono “*ex se*” inanimate e non possono governarsi da sole, sicchè è onere di chi assume la loro custodia impedire che arrechino danni: salvo il caso fortuito.

Quindi, e appunto, la responsabilità è in capo a chi materialmente assume la effettiva custodia del bene, perché custode è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, laddove tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto.

Nel caso di specie, il fortuale del 17/8/2017 (definito straordinario dal CTU) non assume connotazione utile a ipotizzare il caso fortuito utile a svellere la responsabilità ex art. 205 cod. civ.

Infatti, i dati documentali dimostrano che la collettività condominiale era ben consapevole del degrado manutentivo del lastrico da almeno quattro anni, non provvedendo agli interventi che tecnici da loro stessi incaricati avevano indicato, preferendo interventi palliativi di per sé ad efficacia ben limitata nel tempo.

In tale contesto, va infine osservato che non è stato il temporale a cagionare il danno (esso è stato l'occasione del danno), giacchè la causa è nel pessimo stato manutentivo del lastrico.

La domanda va quindi accolta, ma la quantificazione del danno può essere resa solo in via equitativa (sulla base dei dati documentali di spesa forniti dalla ricorrente, utili a evitare ogni arbitrarietà della liquidazione).

In definitiva va riconosciuto risarcimento:

per danno emergente:

1. quanto ad € 4.680,00 (al netto dell'IVA) per costi di ripristino (€ 104/mq -costo effettivo sostenuto- per 45 mq);
2. quanto ad € 366,00 (al lordo dell'IVA per costi di consulenza stragiudiziale;

per lucro cessante:

1. quanto ad 2.4870 per mancata percezione di due mensilità di canone di locazione). La domanda va quindi accolta per € 7.516.00; somma a maggiorarsi di IVA sull'addendo di € 4.6880,00; e di interessi legali sull'intero importo, dalla domanda al saldo.

Il regime delle spese segue la soccombenza previa compensazione in ragione del 10%, e con liquidazione dell'intero ex D.M. 55/2014 (valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00; valori medi, ridotti per la scarsa consistenza delle questioni in fatto e diritto).

P. Q. M.

il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando -in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nel proc. 1770/2023 RGACC così decide:

- condanna il convenuto al pagamento di € 7.516.00 -somma a maggiorarsi di IVA sull'addendo di € 4.6880,00; e di interessi legali sull'intero importo, dalla domanda al saldo- in favore di parte attorea a titolo di risarcimento del danno;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, previa compensazione in ragione del 10%, e liquida l'intero in € 3.500,00 per compenso; oltre rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica; oltre rimborso forfettario 15%, del CAP e dell'IVA di legge,

Roma 10/4/2025

Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)